



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביולי 2023

1641

כ"א בתמוז התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ג–2023 . . . 1168

הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ג-2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח-2018¹, בסעיף 1, המילים "של חמש שנים" – יימחקו, ואחרי "(15 באוקטובר 2018)" יבוא "עד יום י"ד בכסלו התשפ"ה (15 בדצמבר 2024)".

דברי הסבר

השחרורים, וכן עם שאר הגורמים השותפים להליך זה, כרכיב בעל חשיבות בשיקומו.

הצורך בהקמת מנגנון כאמור עלה לאחר שהתחוויר כי המנגנונים הקיימים לשחרור על-תנאי ממאסר של אסירים, אינם נותנים מענה מיטבי ומותאם לאסירים השפוטים לעונשי מאסר לתקופות קצרות של עד שנת מאסר. הניסיון המצטבר משנות פעילותן של ועדות השחרורים לימד כי התהליך הכרוך בקיום דיוני ועדות השחרורים לגבי אסירים אלה, הכולל: הכנת חוות דעת מקצועיות לוועדת השחרורים, עירוב כמה גורמים מקצועיים לצורך הבאת מידע לפני ועדת השחרורים, כינוס הוועדה ועריכת דיונים בהשתתפות הצדדים, כאשר לעיתים נערכים כמה דיונים בעניינו של כל אסיר, אינו מאפשר היערכות לדיונים והשלמתם במועד רלוונטי לצורך שחרורם על-תנאי. כך נוצר קושי משמעותי בניהולן היעיל של הוועדות וביכולתן להשלים במועד את הדיון בבקשות אסירים לשחרור על-תנאי ממאסר, בייחוד כאשר מדובר באסירים שנגזרו עליהם תקופות מאסר קצרות, אשר לעיתים מקווצות מהן תקופת המעצר, וכך השלמת התהליך מבעוד מועד קשה אף יותר.

מהניסיון עולה כי גם הליך השחרור על-תנאי על ידי נציב בתי הסוהר בעניינם של אסירים שנשפטו לתקופות מאסר העולות על שלושה חודשים ואינן עולות על שישה חודשים, היה כרוך בקשיים שונים. כך, בין השאר, ההסדר שלפיו נציב בתי הסוהר עצמו נדרש להכריע בבקשות פרטניות לשחרור על-תנאי של אסירים כאמור לצד שאר משימותיו כראש הארגון הנושא באחריות לכלל הפעילות בשירות בתי הסוהר, ולא ועדה מקצועית ייעודית בדומה לוועדת השחרורים, היוותה הסדר בלתי יעיל.

כדי לספק מענה לקשיים אלה גובש מנגנון ייחודי ומותאם לאסירים שנשפטו לתקופות מאסר קצרות, באופן שיאפשר בחינה במועד של בקשות לשחרור על-תנאי של אסירים כאמור, בשים לב למאפייניה של אוכלוסייה זו ולאופי ההליך המתאים בעניינה, ותוך הקלת העומס המוטל על ועדות השחרורים, והוא היחידה.

היחידה הוסמכה, ככלל, לקבל את החלטתה בהליך מינהלי, על יסוד בקשה בכתב של האסיר ועל בסיס מסמכים שיונחו לפניו, בלא שיתקיים לפניו דיון בנוכחות האסיר, בא כוחו או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בשונה

סעיף 1 חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – הוראת השעה), קבע, בהוראת שעה לתקופה של שלוש שנים, כי תוקם יחידה לשחרור ממאסרים קצרים (להלן – היחידה). מדובר ביחידה מינהלית ייעודית אשר הוסמכה לבחון בקשות לשחרור על-תנאי של אסירים הנושאים עונשי מאסר שבין שלושה חודשים לשנה ולקבל החלטות בבקשות אלה. סמכות זו הוקנתה ליחידה חלף הסמכות שהייתה נתונה קודם לכן לנציב בתי הסוהר לשחרור על-תנאי ממאסר אסיר הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ואינה עולה על שישה חודשים, אשר עמד בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן – חוק שחרור על-תנאי ממאסר).

סמכותה של היחידה הורחבה כאמור, מעבר לסמכות הנציב האמורה, לדון בבקשה לשחרור על-תנאי ממאסר של אסיר הנושא עונש מאסר העולה על שישה חודשים ואינו עולה על שנה ואשר קודם לכן בקשתו התבררה לפני ועדת השחרורים.

היחידה אינה מוסמכת לדון בעניינם של אסירים שנדרשת בעניינם חוות דעת מיוחדת לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק שחרור על תנאי ממאסר (כלומר אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירת אלימות, עבירת מין או עבירת מין בתוך המשפחה, וכן אסירים הלוקים בנפשו), אשר נידונו לעונש מאסר העולה על שישה חודשים ואינו עולה על 12 חודשים. הסמכות לדון בעניינם של אסירים אלה נותרה בידי ועדת השחרורים מאחר שמדובר בתיקים מורכבים שבהם נדרש לקבל חוות דעת מגורמים מקצועיים ייחודיים ולקיים בחינה מקצועית מיוחדת בשאלת מסוכנותו של האסיר, ועל כן יש חשיבות לקיומו של דיון בנוכחות האסיר ובא כוחו וכן בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. נוסף על כך, היחידה אינה מוסמכת לדון בעניינו של קטין שנגזר עליו עונש מאסר העולה על שישה חודשים, והסמכות לדון בבקשה לשחרור על-תנאי כאמור נותרה בידי ועדת השחרורים בגורם המתאים לדון בהיבטים הייחודיים לקטין ובאפשרויות שיקומו. זאת, בייחוד לנוכח השינויים שחלו בהליך זה בשנים האחרונות, במסגרת תוכנית הרצה ("פילוט") בוועדות השחרורים לקטינים המתקיימות בכלא אופק, ואשר במסגרתה ניתן דגש, בין השאר, על השתתפותו של האסיר בהליך ועל הדו-שיח המתקיים בינו לבין ועדת

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 888; התשפ"ג, עמ' 25.

דברי הסבר

התשל"ב-1971 (ואשר הוארכה מאז, בשינויים מסוימים). לכן, היה קושי להסתמך באופן מלא על הנתונים מתקופת פעילותה של היחידה ולקבל באותו מועד החלטה באשר להסדר הקבע שיש להחיל בעניין זה.

הנתונים שנאספו מתקופת פעילותה של היחידה עד היום, מצביעים על כך שאכן הקמת היחידה הביאה לייעול בקבלת ההחלטות בעניינם של אסירים שנידונו לתקופות מאסר שאינן עולות על שנה. כך, למשל, הנתונים מצביעים על עלייה ניכרת בשיעור האסירים שנידונו לעונשי מאסר שמעל שלושה חודשים ועד שישה חודשים ושחרורו על-תנאי ממאסר, בהשוואה לנתוני השחרור על-תנאי של אוכלוסייה זו בשנים שקדמו להקמת היחידה. עוד נראה כי עבודת היחידה, במתווה שנקבע בהוראת השעה, תורמת לשיפור ניכר בעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים לשם קבלת ההחלטות. ראוי לציין כי למעלה ממחצית האסירים המשתחררים בהחלטת היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, משתחררים על-תנאי תחת תוכניות שיקום, רובם בהתאם להמלצות הרשות לשיקום האסיר, אשר פיתחה לצורך כך תוכניות שיקום קצרות-מועד שיתאימו לתקופות שחרור קצרות.

לצד האמור, הועלו בעת האחרונה הצעות לשינויים באשר להיקף סמכויותיה של היחידה בכל הנוגע לאוכלוסיית האסירים שהיא דנה בעניינם. הצעות אלה מצריכות בחינה וליבון עם כלל הגורמים הרלוונטיים בטרם תתקבל החלטה בדבר שינוי ההסדר החוקי בעניין. לנוכח האמור, מוצע להאריך את הוראת השעה בשנה וחודשיים נוספים. בתקופה זו ילובנו הסוגיות שהועלו לאחרונה, במטרה לקבל החלטה בדבר הפיכתה של הוראת השעה להסדר קבע בתחום זה.

מההליך המתקיים בפני ועדות השחרורים. מתכונת זו משקפת איוון מתאים בין הצורך בקיום דיונים יעילים, בלוח זמנים התואם את משך המאסרים ומועדי השחרור, מצד אחד, ואת הצורך להבטיח כי מתקיימת בחינה מקצועית ומופעל שיקול דעת כנדרש, בגיבוש ההחלטה אם האסיר ראוי לשחרור ואם שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור, בהתאם לדרישות חוק שחרור על-תנאי ממאסר, מצד שני. כדי לשמור על איוון זה לא הוחלה סמכות היחידה, כאמור, על אסירים הנושאים עונשי מאסר לתקופות העולות על שישה חודשים ואינן עולות על 12 חודשים בשל עבירות מין, אלימות במשפחה, או אסירים החולים במחלת נפש או הסובלים מהפרעה נפשית, כלשון חוק שחרור על-תנאי ממאסר – אשר לגביהם נדרשות חוות דעת מקצועיות מיוחדות, ואשר יש מקום לקיים לגביהם דיון במעמד הצדדים לפני ועדת השחרורים. בדומה, כפי שצוין, לא הוחלה סמכות היחידה על אסיר קטין הנושא עונש מאסר העולה על שישה חודשים, בשם לב לחשיבות שיש במקרים אלה לדיון במעמד הצדדים לצורך הליך השיקום של האסיר הקטין ולמחויבותו אליו.

הוראת השעה הוארכה לתקופה של שנתיים נוספות בחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021. זאת, לאחר שנמצא כי בתקופת הוראת השעה היה נראה כי עבודת היחידה אכן הביאה לייעול בקבלת ההחלטות בעניין שחרור על-תנאי של האסירים שעניינם מובא לפניה, וכי עבודתה מסייעת באופן משמעותי לעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים לשם קבלת החלטה בעניינם. עם זאת, בתקופה זו הושפעו עבודת היחידה וכן היקף האסירים שעניינם הובא לדיון לפניה מאירועים הנובעים מההתמודדות עם נגיף הקורונה. כמו כן הושפעה עבודת היחידה מהוראת השעה שחלה בתקופה זו ואשר הרחיבה באופן ניכר את תקופות השחרור המינהלי לפי סעיף 168 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],

